

[20] [통보] 사항

1. 제 목 : 지식재산권 관리 및 활용체계 미흡
2. 조치부서 : 연구지원처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

연구지원처는 공사가 보유한 지식재산권의 관리 업무를 담당하고 있으며, 공사가 보유한 지식재산권 현황은 [표 77]과 같다.

[표 1] 지식재산권 보유 현황

구분	합계	특허	실용신안	디자인	상표	저작권	프로그램
합계	946	250	4	185	303	135	69
통합('09.10.) 이전	376	117	1	49	66	81	62
통합('09.10.) 이후	570	133	3	136	237	54	7

자료 : 토지주택연구원 제출자료 재구성

공사의 R&D 기능 강화 및 기술력 축적을 위해서는 새로운 지식재산권의 개발 뿐만 아니라 공사가 보유 중인 지식재산권의 체계적인 관리 및 활용이 중요하다.

이와 관련하여 위 부서에서는 지식재산권의 합리적 관리 및 활용을 목적으로 2017. 12. 27. 「지식재산권관리규정」을 제정(2018. 1. 1. 시행)하였으며, 동 규정 제13조(자산관리)에 따르면 주관부서장¹⁾은 산업재산권²⁾이 출원, 등록되면 무형 자산 등재 등의 조치를 취하여야 한다고 규정하고 있다.

1) 지식재산권 관련 업무를 전체적으로 관리하는 부서장(연구지원처장)

2) 특허, 실용신안, 디자인, 상표에 관한 권리(cf. 지식재산권 : 산업재산권, 저작권, 컴퓨터프로그램 등 신지식재산권)

따라서 공사에서 보유하고 있는 산업재산권은 동 규정에 따라 무형자산으로 등재하여 보유자산 목록에서 누락되지 않도록 관리하여야 한다.

그런데 LH Wise에 무형자산으로 등록된 산업재산권 현황을 확인한 결과 [표 78]과 같이 연구지원처에서 관리 중인 산업재산권 현황과 상이하고, 이미 권리가 소멸된 등록 건도 일부 확인되는 등 산업재산권의 무형자산 등록 및 관리가 미흡한 실정이다.

[표 2] 산업재산권의 무형자산 등록 현황

구분	합계	특허	실용신안	디자인	상표
연구지원처 관리(건)	742	250	4	185	303
LH Wise 등록(건)	599	218	35	88	258
비율	80.7%	87.2%	875%	47.6%	85.1%

* 무형자산으로 등록된 건 중에는 권리가 이미 소멸된 건도 다수 있어 실제 등록 비율은 더 낮음

자료 : 토지주택연구원 제출자료 재구성

또한, 연구지원처에서 관리 중인 목록 역시 공사 내 관련 데이터베이스 및 시스템 미비로 담당자 1인이 직접 작성한 전자파일 형태로 관리되고 있어 담당자 변경에 따른 자료 유실, 전산장비 오류에 따른 자료 망실 등 관리 부실 위험이 매우 크며, 담당자에 의존한 업무처리로 업무의 연속성을 확보하기 어렵다.

아울러, 공사 지식재산권의 출원·등록·유지·활용 등과 관련된 각종 정보가 체계적으로 관리되지 못하고, 외부는 물론 내부적으로도 관련 정보의 접근 및 활용이 제한됨에 따라 지식재산권의 실무 활용 및 환류를 통한 공사의 기술력 축적 및 발전을 저해하고 있다.

그 결과, R&D 성과물인 지식재산권의 활용 등 현업과의 연계가 미흡하고, 지식재산권 관리 업무의 비효율을 초래하고 있다.

5. 조치할 사항

연구지원처장은

지식재산권의 효율적 관리 및 효과적 활용이 가능하도록 지식재산권 관리·
활용 효율화 방안을 마련하시기 바랍니다(통보).